

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 432/2536 นาย ตา บิน คำ
นาย พิเชียร ภู่ เจริญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

แม้ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ในส่วนจำเลยที่ 3 เพราะต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง แต่การที่พยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสามกระทำผิดเป็นเหตุในลักษณะคดีและเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 3 ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59, 81 และ 337

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 ลงโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 4,000 บาท จำเลยที่ 3 ไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนให้รอการลงโทษจำคุกให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 มีกำหนด 2 ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2

โจทก์และจำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 วรรคแรก ลงโทษจำคุกคนละ 1 ปีและปรับคนละ 4,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 มีกำหนดคนละ 2 ปี

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ส่วนฎีกาของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 219 จึงไม่รับ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า จำเลยทั้งสามได้กระทำความผิดฐานกรรโชกตามที่โจทก์ฟ้อง สำหรับจำเลยที่ 3 แม้ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ในส่วนจำเลยที่ 3 เพราะต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง แต่การที่พยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้ว่า จำเลยทั้งสามกระทำความผิด เป็นเหตุในลักษณะคดีและเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ศาลชั้นต้นจะไม่รับฎีกาโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดลงไปถึงจำเลยที่ 3 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานกรรโชกและลงโทษจำเลยมา ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สมมาตร พรหมานุกุล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ